

한국수자원공사 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 임차사택 전세권 설정 등기 부적정

소 관 부 서 ☞☞☞지사

조 치 부 서 >>>>처, ☞☞☞지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「사택관리지침」 제4조(운영원칙)에 따라 동일생활권역 내 부양가족을 동반한 무주택 직원에게 임차사택(이하 “사택”이라 한다)을 지원한다.

이에 따라 토목 4급 ***은 ☞☞☞지사에서 근무하던 '22.7. 23. 임차사택 보증금 9천만원을 지원받던 기존 임차계약의 연장계약을 체결하였고, 이후 직제변경으로 인해 '23.12. 5.부로 ★★★★★사업단으로 전보되었다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「사택관리지침」 제17조(계약체결) 및 제18조(계약자 명의)제2항에 따르면 보증보험 또는 전세권 설정등기로 임차보증금 반환채권 확보가 가능한 경우에는 임대차계약 체결을 입주예정 직원에게 위임하여 처리할 수 있고 일반사택 입주직원이 임차보증금 지원한도액을 초과하는 금액으로 임대차계약을 체결하는 경우에는 임차보증금에 대하여 사장 또는 운용부서장과 입주직원의 공동명

의로 하여야한다.

또한 제20조(채권보전) 및 제21조(비용부담)에 따르면 사택담당자(계약체결을 위임받은 입주직원 포함)는 보증보험 가입 또는 전세권설정등기를 통해 임차사택에 대한 채권확보 조치를 취하여야 하며, 공사의 지원한도액을 초과하는 임대차계약의 비용부담은 임차금 부담 비율에 따라 비용을 부담하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

〰〰〰 지사는 ***에게 위임하여 임차계약을 체결하고 채권보전을 위해 법무사를 통해 전세권설정 등기를 하였다.

위 물건의 임차계약서에 따르면 임차금액 220백만원 중 공사의 지분은 지원한도액인 90백만원이고 ***의 지분은 130백만원이므로, 「부동산등기법」 제48조 제4항에 따라 권리자가 2인 이상인 경우에 해당하여 권리자별 지분에 따라 등기하여야 한다.

그러나, 〰〰〰 지사에서는 ***의 지분까지 포함한 220백만원에 대하여 공사명의로 전세권설정 등기를 하였다.

만약 임대인으로부터 전세금을 돌려받지 못할 경우, 직원은 지분에 대한 권리를 행사할 수 없어 임차인의 권리를 침해받을 우려가 있고, 전세권 설정 금액이 클수록 등기시 소요되는 제비용도 비례해서 증가하므로 불필요한 지출로 인해 공사의 예산이 낭비될 수 있어 전세권 설정시 각별한 주의가 필요하다.

관계부서 의견 〰〰〰 지사는 감사의견을 수용하며, 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

① >>>>처장은 임차사택 업무를 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. (주의요구)

[관련자] 생략

② &&&지사장은 임차사택 전세권설정 현황을 점검하고 동일사례가 재발하지 않도록 사택관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)